

정 관

33차개정

원 본 대 조 필			
2025 년 12 월 31 일			
직	교육행정	성명	조민석 (인)

학 교 법 인 춘 강 학 원

정 관 연 혁

회차	개정(인가) 연월일	변경내용	인가근거	비고
제정	1950.04.19	학교법인 춘강학원 정관 제정	문보제107호	
1차개정	1951.11.23	제17조 이사 및 감사 임기	문보제929호	
2차개정				
3차개정				
4차개정				
5차개정				
6차개정				
7차개정				
8차개정				
9차개정				
10차개정				
11차개정				
12차개정				
13차개정				
14차개정				
15차개정				
16차개정				
17차개정	2004.03.04	제1조 목적(기독교정신에 입각하여)		
18차개정	2006.04.04	제4조 주소(분사무소를 서울시 송파구 가락본동 79-5 밀리아나 2차 302-1호에)		
19차개정	2006.08.14	사립학교법 개정에 의하여 정관 일부 변경, 삭제, 신설		
20차개정	2008.01.07	사립학교법 개정에 따른 학교법인 정관 정비		
21차개정	2009.05.27	사무직원 명예퇴직제도 시행 등에 따른 학교법인 정관정비		
22차개정	2010.05.06	행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정에 의거 법인의 해산인가, 법인의 합병인가, 정관변경인가는 교육감에게 권한을 위임 하게 됨에 따른 학교법인 정관 변경		
23차개정	2012.04.08	행동강령 및 지방공무원법 및 임용령 개정사항 정관 변경		
24차개정	2012.07.16	학교운영위원회에서 학생의 학교생활과 밀접한 관련이 있는 안건을 자문할 때 학생대표가 회의에 참석하여 발언할 수 있다. 띄어쓰기 및 용어정비		
25차개정	2014.01.10	지방공무원 직종개편법령에 따른 정관 변경		
26차개정	2015.02.06	상임이사 정수 및 임원의 보수제한 규정 신설에 따른 정관 변경		
27차개정	2015.08.31	상근임원 보수 제한 및 학교운영위원회 규정 개정		
28차개정	2016.01.01	교원인사과-25277(2015.11.16.) 관련 2015. 9. 15.자로 「초·중등교육법 시행령」에 따른 반영(학교운영위원회 선출 및 위원제척)		
29차개정	2020.12.30	주소에 도로명주소 삽입, 상위법개정 반영하여 정관 변경후 절차변경, 초·중등교육법제32조,시행령 제63조에의거 학교운영위원회선출방법과 기능 개정 사무직원의 업무규정 삽입		

회차	개정(인가) 연월일	변경내용	인가근거	비 고
30차개정	2021.4.13	주소에 분사무소를 둘수 있다는 내용 삽입. 예산과-2449(2021.2.23.)호 '효율적인 인건비 지원을 위한 사립학교 사무직원 인사운영 지침 개정안내'에 의거 사무직원 직급 및 직렬 정원 기준 변경 적용		
31차개정	2021.06.08	제32조 수익사업의 종류에 태양광사업 추가		
32차개정	2021.09.27.	제4조 주소에 서울, 수원, 성남, 대구, 부산, 광주, 인천, 남원을 분사무소를 둘수 있다는 내용 추가		
33차개정	2025.02.18.	법인 주소 수정(전라북도 → 전북특별자치도) 제3장 제1절 제18조: 상근임원 관련사항 수정 제3장 제1절 제26조: 임원보수 관련사항 수정 제4장 제32조: 부동산임대업 → 부동산업 제4장 제33조, 34조 : 수익사업 명칭 및 주소 수정 제4장 제35조 : 관리인 → 법인 직원 수정 제7장 제1절 제84조: 학원장 수정		



정 관

1950. 04. 19 제정
2014. 01. 10 개정
2015. 02. 06 개정
2015. 08. 31 개정
2016. 01. 01 개정
2020. 12. 30 개정
2021. 04. 13 개정
2021. 06. 08 개정
2021. 08. 25 개정
2021. 09. 27 개정
2025. 02. 18 개정

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 법인은 대한민국 교육의 기본이념과 기독교 정신에 입각하여 중등교육을 실시함을 목적으로 한다.

제2조 (명칭) 이 법인은 학교법인 춘강학원(이하 “법인”이라 한다)이라 한다.

제3조 (설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 용복중학교를 설치경영한다.

제4조 (주소) 이 법인의 주 사무소는 전북특별자치도 남원시 사매면 용복길 89(오신리 387-2번지)에 두고, 서울, 수원, 성남, 대구, 부산, 광주, 인천, 남원에 분사무소를 둘 수 있다.

제5조 (정관의 변경) 이 법인의 정관의 변경은 이사정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야 하고, 변경한 정관은 14일 이내에 관할청에 보고한다. 다만, 학교법인 및 학교의 사무기구와 정원에 관련된 사항은 이사회 의결로 확정하고, 이를 관할청에 보고한다.

제2장 자산과 회계

제1절 자산

제6조 (자산의 구분) ①이 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여 관리한다.

②기본재산은 별지 목록의 재산과 제11조의 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회의 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조 (재산의 관리) ①제6조 제2항의 규정에 의한 기본재산의 매도, 증여, 교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

②기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조 (경비와 유지방법) 이 법인의 경비는 기본재산에서 발생하는 수익사업의 수입과 기타의 수입으로 충당한다.

제2절 회계

제9조의1 (회계의 구분) ①이 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인에 속하는 회계로 구분한다.

②법인회계는 일반회계와 수익사업 회계로 구분할 수 있다.

③제1항의 학교에 속하는 회계의 예산은 학교의 장이 편성하되 학교운영위원회의 자문을 거친 후 학교법인 이사회가 심의 의결하여 확정하고 학교장이 집행하며 법인의 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하여 학교법인 이사회가 심의 의결하고 이사장이 집행한다.

제9조의2 (예결산보고 및 공시) ①법인은 매 회계연도 개시 전에 예산을, 매 회계연도 종료 후에는 결산을 관할청에 보고하고 공시하여야 한다.

②제1항에 의한 공시에 관하여는 학교 홈페이지에 1년간 탑재한다.

제10조 (예산의 채무부담) 수지 예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리 포기는 이사회회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조 (세계잉여금의 처리) 이 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금은 차입금의 상환과 익년도에 이월 사용하는 분을 제외하고는 적립하여야 하며, 이 적립금은 기본재산으로 한다.

제12조 (회계년도) 이 법인의 회계년도는 3월 1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

제3절 예산결산자문위원회

제13조 (예산결산 자문위원회의 설치) 삭제

제14조 (위원회의 조직) 삭제

제15조 (위원회의 직무) 삭제

제16조 (회의) 삭제

제17조 (위원회의 간사 등) 삭제

제3장 기관

제1절 임원

제18조의1 (임원의 종류와 정수) ①이 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사 8인(이사장 1인 포함한다.)
2. 감사 2인

② 제1항의 임원 중 상근하는 1인의 이사를 둘 수 있다.<2025.02.18.개정>

제18조의2 (개방이사의 정수) 이 법인의 개방이사의 수는 2명으로 한다.

제19조 (임원의 임기) ①임원의 임기는 다음 각 호와 같다.

1. 이사 4년 (중임가능)
2. 감사 3년 (1회 중임가능)

②보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

제20조의1 (임원의 선임 방법) ①이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 받아 취임한다.

②임기전의 임원의 해임은 이사회 의결을 거쳐 관할청의 승인을 받아야 한다.

③임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 이를 보충하여야 한다.

④임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하며 늦어도 임기 개시 1개월 전에 관할청에 취임 승인을 신청하여야 한다.

⑤임원의 성명, 나이, 임기, 현직 및 주요경력 등 인적사항을 학교 홈페이지에 상시 공개하여야 한다.

제20조의2(개방이사의 선임) ①이사장은 개방이사의 선임사유가 발생한 날부터 15일 이내 (재직 이사의 경우 임기만료 3월전)에 개방이사추천위원회(이하 “추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청하여야 한다.

②추천위원회에서 추천하는 개방이사 2인 및 감사 1인의 자격요건은 기독교인으로 한다.

③법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는(2개 이상의 학교를 설치·경영하는 법인의 경우 : 각 학교의 학교운영위원회의 의견을 골고루 반영하여) 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천하여야 한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 관할청에 추천을 요청한다.

④그 밖에 추천위원회에서의 개방이사 추천절차 및 방법 등 필요한 사항은 추천위원회 규정으로 정한다.

제20조의3(추천위원회)①추천위원회는 용복중학교 학교운영위원회에 둔다.

②추천위원회 위원 정수는 5인으로 하고 그 구성은 다음 각호와 같다.

1. 학교운영위원회에서 추천하는 자 : 3인
2. 법인 이사회에서 추천하는 자 : 2인

③추천위원회 의장은 위원의 호선으로 선출한다.

④그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회 규정으로 정할 수 있다.

제21조 (임원선임의 제한) ①이사정수의 반수 이상은 대한민국 국민이어야 한다,

②이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 이사정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③이사정수 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자라야 한다.

④감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족관계에 있는 자가 아니어야 한다.

⑤감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 인사를 선임한다.

⑥제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제20의2조(개방이사 추천 관련 규정)을 준용한다.

⑦다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재적이사 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.

1. 관할청으로부터 임원 취임 승인이 취소된 날로부터 5년이 경과한 자

2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 5년이 경과한 자

3. 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임 된 날부터 3년이 경과한 자

⑧교육관계법령 위반 및 명령불이행, 학교장의 위법 방조, 취임승인취소자의 학교운영 간여 방조한자

⑨시정요구해도 시정할 수 없는 것이 명백하거나, 회계부정, 횡령, 뇌물수수 등 비리정도가 중대한자

제22조 (이사장의 선출방법과 그 임기 등) ①이사장은 이사의 호선으로 취임한다.

②이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

제23조 (이사장 및 이사의 직무) ①이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 통리한다.

②이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

제24조 (이사장 직무대행자 지정) ①이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

②이사장이 결위 되었을 때에는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.

③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제25조 (감사의 직무) 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일

2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일

3. 제1호 및 제2호의 감사 결과 부정 또는 불미한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일

4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일

5. 법인의 재산 상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일

제26조 (임원의 겸직금지) ①이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할

수 없다.

②이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치 경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다.
다만 학교의 장은 예외로 한다.

③감사는 이사장, 이사 또는 학교법인의 직원(당해 학교법인이 설치 경영하는 학교의 교원,
기타 직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제26조의2 (임원의 보수제한 등)

① 학교법인 임원의 보수는 사립학교법 제26조에 준용한다.<2025.02.18. 개정>

제2절 이사회

제27조 (이사의회의 구성 및 기능 등) ①이사회는 이사로서 구성한다.

②이사회는 다음 각 호의 사항을 심의 결정한다.

1. 학교법인의 예산 결산 차입금 및 재산의 취득 처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임면에 관한 사항
6. 법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요 사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 기타 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제28조 (이사의회의 개최 및 의결정족수) ①이사회는 이사 재적수의 과반수가 출석하지 아니하면
개최하지 못한다.

②이사의회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사 정수의 과반수의 찬성으
로 의결한다. 다만, 가부 동수인 경우에는 부결된 것으로 본다.

제28조의2 (이사회 회의록의 공개) ①이사회는 회의종결 후 회의록 또는 회의조서를 작성하
고 자필서명과 간서명한 후 10일 이내에 학교 홈페이지를 통하여 3월간 공개하여야 한다.
다만, 당해 이사회에서 사립학교법 시행령 제8조의2제1항 각호에 해당하는 사항은 이를
공개하지 아니할 수 있다.

②제1항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회
에서 회의록의 공개여부 및 공개 범위 등을 의결하여야 한다.

제29조 (이사회 의결 제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에
참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제30조 (이사의회의 소집) ①이사의회의 이사장 또는 이사장 직무대행이사가 소집하고 의장이 된다.

②이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일 전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게

통지하여야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또 그 전원이 이사회회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.

제31조 (이사회회의 소집 특례) ①이사회장은 다음 각 호의 1에 해당하는 소집 요구가 있을 때에는 그 소집 요구일로부터 20일 이내에 이사회회의가 개최될 수 있도록 7일 이내에 회의 소집 통지를 하여야 한다.

1. 재적이사 반 수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제25조 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때

②이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 이를 기피함으로써 7일 이상 회의 소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회회의를 소집할 수 있다. 다만, 소집권자가 이사회회의 소집을 기피한 경우에는 관할청의 승인을 얻어야 한다.

제4장 수익사업

제32조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지 경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

- ① 영농사업
- ② 부동산업<2025.02.18.개정>
 1. 부동산 및 시설 임대관리 및 임대관리 대행업<2025.02.18.개정>
 2. 부동산 개발, 공급, 매매, 임대, 부동산 관련 서비스업<2025.02.18.개정>
- ③ 태양광사업<신설 2021.6.8.>

제33조 (수익사업의 명칭) 주식회사 브니엘 홀딩스라 칭한다. <2025.02.18.개정>

제34조 (수익사업체의 주소) 제33조의 법인사무소는 서울과 전북 남원시 사매면 오신리 387-2 번지에 둔다.<2025.02.18.개정>

제35조 (관리인) ①제33조의 규정된 사업을 경영하기 위하여 법인직원을 둔다. <2025.02.18.개정>

②제1항의 규정에 의한 관리인의 임용, 복무, 보수, 및 기타 필요한 사항은 이사회회의의 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제5장 해산

제36조 (해산) 이 법인을 해산하고자 할 때에는 이사정수의 3분의 2이상의 찬성으로 전라북도교육감의 인가를 받아야 한다.

제37조 (잔여재산의 귀속) ①이 법인을 해산하였을 때의 잔여 재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 전라북도교육감에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교 법인이나 기타

교육사업을 경영하는 자에게 귀속된다.

②법인이 설치·경영하는 학교의 학생수의 격감으로 인하여 그 목적 달성이 곤란하다고 판단되어 교육감의 인가를 받아 해산하는 경우 전항의 규정에 불구하고 잔여재산을 해산인가신청서에 첨부한 잔여계산처분계획서에서 정한 자에게 귀속시키거나 공익법인의 설립운영에 관한 법률 제2조의 규정에 의한 공익법인의 설립을 위한 재산으로 출연할 수 있다.

제38조 (청산인) 이 법인이 해산 할 때에 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 전라북도 교육감의 승인을 받아야 한다.

제6장 교직원

제1절 교원

제1관 임명

제39조 (임명) ①이 법인이 설치 경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. 그 임기는 4년으로 하고 1회에 한하여 중임할 수 있다.

②학교의 장 이외의 교원은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다.

③제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 임면권자가 교원을 임면(각급학교의 장으로서 임기만료로 해임된 경우는 제외한다)하였을 때에는 임명한 날로부터 7일 이내에 관계 증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.

④이사장의 배우자 직계존비속과 그 배우자는 당해 법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임용할 수 없다. 다만, 이사정수의 3분의 2이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 자는 그러하지 아니하다.

제39조의2 (임시교원) ①교원이 직무를 이탈하여 후임자의 보충이 불가피할 때에는 그 기간 중 당해 교원자격 기준에 해당하는 자를 임시교원으로 임용할 수 있다.

②임시교원은 임용기간이 만료되면 당연히 퇴직한다.

제39조의3 (정년) ①이 법인이 설치 경영하는 학교의 교원의 정년은 교육 공무원법의 교원정년 규정을 준용한다.

②학교의 장은 임기 전이라도 제1항에 의한 교원 정년일에 당연 퇴직한다.

③학교장의 이사직도 제2항에 준한다.

제2관 신분보장

제40조 (휴직의 사유) 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임면권자는 휴직을 명할 수 있다. 제1호 내지 제4호의 경우에는 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기의 휴양을 요할 때

2. 병역법의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때
3. 천재지변 또는 전시 사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때
4. 기타법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
5. 학위 취득을 목적으로 해외 유학을 하게 된 때 또는 외국에서 1년 이상 연구하게 된 때
6. 국제기구, 외국기관 또는 재외 국민교육기관에 고용된 때
7. 자녀(6세 이하의 초등학교 취학 전 자녀)를 양육하기 위하여 필요하거나, 여자교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 때
8. 교육과학기술부장관이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
9. 사고 또는 질병 등으로 장기간 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자 부모의 간호를 위하여 필요할 때
10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당 된 때
11. 교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때

제41조 (휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 제40조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년을 초과하지 아니하는 범위로 한다.
2. 제40조 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로 한다.
3. 제40조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월 이내로 한다.
4. 제40조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
5. 제40조 제6호의 규정에 의한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 제40조 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1인에 대하여 1년 이내로 하되 2년 연장 가능하다.
7. 제40조 제8호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
8. 제40조 제9호의 규정에 의한 휴직기간은 1년 이내로 하되 재직 기간 중 총 3년으로 한다.
9. 제40조 제10호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 하되 연장 가능 기간은 3년으로 한다.
10. 제40조 제11호의 규정에 의한 휴직기간은 전임기간으로 한다.

제42조 (휴직교원의 신분) ①휴직중의 교원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

②휴직기간 중에 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자에게 이를 신고하여야 하며 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③제40조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직기간이 만료된 교원이 30일 이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.

제43조 (휴직교원의 처우) ①제40조 제1호 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 7할을 지급한다. 다만, 결핵성질환으로 인한 휴직의 경우는 그 휴직기간 중 봉급의 8할을 지급한다.

②제40조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 봉급의 5할과 공통수당 5할을 지급한다.

③제40조 제2호 내지 제4호와 제6호 내지 11호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니한다(다만 제40조 7호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 최초 1년 이내에 한하여 월 50만원을 지급한다).

제44조 (직위해제 및 해임) ①형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니한다.

②임면권자가 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무 태도가 심히 불성실한 자

2. 징계의결이 요구된 자

③제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위를 부여하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸된 때에는 임면권자는 지체 없이 직무를 부여하여야 한다.

④제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에 대해서는 봉급의 8할을 지급한다. 다만, 제1항 또는 제2항 제2호의 규정에 의하여 직위 해제된 자가 직위 해제일로부터 3월이 경과하여도 직위를 부여 못할 때에는 그 3월이 경과한 이후의 기간 중에는 봉급의 5할을 지급한다.

⑤임면권자는 제2항 제1호에 의하여 직위 해제된 자에 대하여 3월 이내의 기간대기를 명한다.

⑥제5항의 규정에 의하여 대기 명령을 받는 자에 대하여는 임면권자는 능력회복이나 태도개선을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구 과제의 부여 등 필요한 조치로 하여야 한다.

⑦제2항 제1호와 제2호 또는 제1항의 직위 해제사유가 경합하는 때에는 제2항 제2호 또는 제1항의 직위 해제처분을 하여야 한다.

⑧제2항 제1호의 규정에 의하여 대기 명령을 받은 자가 그 기간 중 능력의 향상 또는 개전의 정이 없다고 인정된 때에는 임면권자는 교원징계위원회의 동의를 얻어 면직시킬 수 있다.

제45조 (보수) 교원의 보수는 교육공무원법 제5장 보수에 관한 규정을 준용한다.

제45조의 2(복무) 교원의 복무에 관하여는 국가공무원법 제7장 복무에 관한 규정을 준용한다.

제46조 (의사에 반한 휴직, 면직 등의 금지) ①교원은 형의 선고, 징계 처분 또는 사립학교법이 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 등 부당한 처분을 당하지 아니한다. 다만, 학급학교의 개폐에 의하여 폐직이나 과원이 된 때에는 그러하지 아니한다.

②교원은 권고에 의하여 해직을 당하지 아니한다.

③교원은 징계처분 기타 그 의사에 반한 불리한 처분에 대하여 불복이 있을 때에는 재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제46조의 2 (명예퇴직) 사립학교 교원으로서 20년 이상 근속한 자가 정년 전에 자진하여 퇴직하는 경우 예산의 범위 안에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있다.

제46조의 3 (후임자 보충발령의 유예) 교원이 본인의 의사에 반하여 파면 또는 해임되거나 근무 성적불량으로 면직되었을 때에는 그 처분한 날로부터 30일 이내에 후임자의 발령을 하지 못한다.

제46조의 4 (행동강령) 교원 및 사무직원의 행동강령에 관하여는 전라북도 교육청 공무원 행동강령을 준용한다.(2012.04.07 개정)

제3관 교원인사위원회

제47조 (교원인사위원회) 교원(학교의 장을 제외한다)의 임면 등 인사에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회(이하 “인사위원회”라 한다)를 둔다.

제48조 (인사위원회의 기능) ①인사위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교원의 임면에 관한 사항
2. 교원의 보직에 관한 사항
3. 교원의 연수대상자 및 표창 대상자 추천에 관한 사항
4. 공개전형의 시행에 관한 사항
5. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항

제 49조 (인사위원회의 조직) ①인사위원회는 학교별로 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 교원으로 한다.

②인사위원회의 임기는 1년이 내로 하되 중임 할 수 있다.

제50조 (인사위원회 위원장 및 직무) ①인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

②인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제51조 (인사위원회의 회의 소집 등) ①인사위원회의 회의는 학교장 또는 위원장이 필요하다고 인정할 때에는 위원장이 이를 소집한다.

②인사위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제52조 (회의록 작성) ①인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의장에게 보고하여야 한다.

②제1항의 회의록에는 위원장을 포함한 출석위원 2인 이상이 서명 날인한다.

제53조 (인사위원회의 간사 등) ①인사위원회의 서무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 당해 학교의 교직원 중에서 학교의 장이 임명한다.

제54조 (운영세칙) 인사위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 인사위원회의 의결을 거쳐 위원장이 이를 정한다.

제2절 교원징계위원회

제55조 (교원징계위원회의 조직) ①교원징계위원회는 5인의 위원으로 조직한다.

②교원징계위원회의 위원은 학교법인의 이사 또는 교원 중에서 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. 다만, 학교법인의 이사인 위원의 수가 위원의 2분의1을 초과할 수 없다.

제56조 (교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) ①교원징계위원회의 위원장은 위원의 호선으로 선출한다.

②교원징계위원회의 위원장은 위원회를 대표하며 회무를 통리한다.

③교원징계위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 그 의장이 된다.

④위원장이 사고가 있을 때에는 위원 중에서 연장자가 그 직무를 대행한다.

제57조 (징계의결의 기한) 교원징계위원회가 징계의결을 요구를 받은 때에는 요구서를 접수한 날로부터 60일 이내에 징계에 관한 의결을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 당해 징계위원회의 의결로 30일의 범위 안에서 1차에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제58조 (제척사유) 교원징계위원회의 의원은 그 자신에 관한 징계 사건을 심리하거나 피징계자와 친족관계가 있을 때에는 당해 징계사건의 심리에 관여하지 못한다.

제58조의2 (위원의 기피 등) ①징계위원회는 교원 징계위원회의 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할만한 상당한 사유가 있을 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 기피 신청이 있는 때에는 위원회의 의결로 기피 여부를 결정하여야 한다. 이 경우 기피 신청을 받은 자는 그 의결에 참여하지 못한다.

③제58조의 규정에 의한 제척 또는 제1항의 규정에 의한 기피로 교원징계위원회의 출석위원의 재적위원의 3분의 2에 미달되어 징계 사건을 심리할 수 없게 된 때에는 교원징계위원회의 위원장은 위원의 수가 재적위원수의 3분의 2 이상이 될 수 있도록 위원의 임명권자에게 임시위원의 임면을 요청하여야 한다.

제58조의3 (징계의결 요구사유 통지) 교원의 임명권자가 교원에 대한 징계의결을 요구할 때에는 징계의결요구와 동시에 징계 대상자에게 징계사유를 기재한 설명서를 송부하여야 한다.

제59조 (진상조사 및 의견의 개진) ①교원징계위원회는 징계사건을 심리함에 있어서 진상을 조사하여야 하며, 징계 의결을 행하기 전에 본인의 진술을 들어야 한다. 다만, 2회 이상 서면으로 소환하여도 불응한 때에는 그 사실을 기록에 명시하고 징계의결을 할 수 있다.

제60조 (징계의결) ①징계의결은 재적위원 3분의 2이상의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 행하여야 한다.

②교원징계위원회는 징계사건을 심리하고 징계를 의결한 때에는 주문과 사유를 기록한 징계 의결서를 작성하고 이를 임명권자에게 통고하여야 한다.

③임명권자가 제2항의 통고를 받은 때에는 그 통고를 받은 날로부터 15일 이내에 그 의결내용에 따라 징계처분을 하여야 한다. 이 경우에 임명권자가 법인인 때에는 징계처분권을 이사장에게 위임한다.

④징계처분권자는 징계처분의 사유를 기재한 결정서를 당해 교원에게 교부하여야 한다.

⑤교원징계위원회 회의는 공개하지 아니한다.

제61조 (징계의결시의 정상참작 등) 교원징계위원회가 징계사건을 의결함에 있어서는 징계 대상자의 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정, 징계요구의 내용, 기타 정상을 참작하여야 한다.

제61조의2 (징계사유의 시효) 교원징계 의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 2년 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.

제62조 (교원징계위원회의 간사 등) ①교원징계위원회의 사무를 처리하게 하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

②간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속직원 중에서 그 임명권자가 임명한다.

제63조 (운영세칙) 교원징계위원회의 운영에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 교원징계위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제3절 재심위원회 삭제

제64조 (재심위원회) 삭제

제65조 (재심위원회 구성) 삭제

제66조 (재심위원회의 위원장 선출 및 직무) 삭제

제67조 (재심위원회의 심사) 삭제

제68조 (심사의 범위) 삭제

제69조 (재심청구인의 진술권) 삭제

제70조 (재심청구의 취하) 삭제

제71조 (재심심사위원회의 결정) 삭제

제72조 (재심심사 결정서 작성) 삭제

제73조 (재심심사 결성서의 송부) 삭제

제74조 (재심결정의 효력) 삭제

제75조 (위원수당 등) 삭제

제76조 (재심위원회의 간사 등) 삭제

제77조 (운영세칙) 삭제

제4절 사무직원

제78조 (자격) ①다음 각 호의 1에 해당하는 자는 사무직원 (기능직 및 고용원 등을 포함한다. 이하 “일반직”이라 한다)으로 임용될 수 없다.

1. 금치산자 또 한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을

경과하지 아니한 자

4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자

5. 금고이상의 형의 선고 유예를 받은 경우에 그 선고 유예기간 중에 있는 자

6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자

7. 이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교에서 징계에 의하여 파면의 처분을 받은 때로부터 5년을 경과하지 아니한 자와 해임처분을 받은 때로부터 3년 경과하지 아니한 자

②일반직원의 신규임용에 있어서는 학력을 제한을 두지 아니한다. 다만, 기술직 및 기능직은 임용될 직종에 관한 자격증, 면허증, 기타 임용권자가 필요로 하는 자격이 있는 자를 인사규칙이 정하는 바에 따라 우선 임용할 수 있다.

③재직 중인 일반직원이 제1항의 규정에 해당하게 될 때에는 당연 퇴직한다.

제79조 (임용) ①일반직원의 신규임용, 승진, 승급, 근속승진, 전직, 전보, 강임, 휴직, 직위해제, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다)은 임용권자가 공개채용, 전형 또는 근무성적 기타능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 임용에 있어서 그 시험과목, 방법, 절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

③일반직원은 이사장이 임용하되 학교소속 일반직원은 당해 학교장이 제청이 있어야 한다.

④이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교의 일반직원의 정년은 지방공무원법의 정년규정을 준용한다.

⑤이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교 사무직원의 명예퇴직은 20년 이상 근속한 사무직원 중 퇴직예정일 현재 정년 잔여기간이 1년 이상인 자로서 자진 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 할 수 있다. 명예퇴직수당 지급대상 범위, 지급액, 지급절차, 기타 필요한 사항은 지방공무원 명예퇴직수당 지급규정을 준용한다.

⑥임용권자는 학교소속 사무직원 중 당해 계급에서 일정기간이상 성실하게 근무하고 근무실적이 양호한 자에 대해서는 지방공무원 임용령 등 인사 관계 법령에 따라 근속 승진제에 의하여 각각 상위 직급으로 승진 임용할 수 있다.

⑦근속승진으로 승진 임용된 자에 대해서는 정관의 정원 기준을 초과한 별도의 현원으로 관리한다.

제80조 (복무 및 업무) 일반직원의 복무에 관하여는 지방공무원 및 전라북도교육감소속 지방공무원 복무규정을 준용한다.

② 일반직원의 업무는 학교업무와 법인업무를 수행한다.

제81조 (보수) 이 법인과 이 법인이 설치 경영하는 학교의 일반직원의 보수는 지방공무원 보수규정 및 지방 공무원 수당 규정을 준용한다.

제82조 (신분보장) 일반직원의 신분보장에 관하여는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다.

제83조 (징계 및 재심청구) ①일반직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용하되 법인의 일반직원 징계위원회는 법인에 따로 두어야 한다.

②삭제

제7장 직제

제1절 법인

제84조 (법인사무조직) ①이 법인의 업무를 처리하게 하기 위하여 법인 사무국을 두며, 이를 총괄하는 학원장을 둘 수 있다.

②법인 사무국에는 서무부서와 사업부서를 두며 각 부서에는 장을 둘 수 있다. 제1항과 제2항의 규정에 의한 분장업무는 따로 규칙으로 정한다.

제2절 중학교

제85조 (교장 등) ①중학교에 교장 1인과 교감 1인(또는 2인)을 둔다.

②교장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘 감독하며 학생을 지도하고 학교를 대표한다.

③교감은 교장을 보좌하여 교장이 사고가 있을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

제86조 (하부조직) 중학교에 서무과를 두며 과장은 주사로 보하되 그 분장업무는 규칙으로 정한다.

제3절 정원

제87조 (정원) 법인에 두는 일반직원의 정원은 별표1과 같다. 학교에 두는 정원은 관할청의 지침에 의한다.

제8장 학교운영위원회

제1절 학교운영위원

제88조 (학교운영위원회 설치) 초·중등교육법 제31조 제1항의 규정에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 자문을 구하기 위하여 법인의 설치경영학교에 학교운영위원회(이하 “운영위원회”라 한다)를 설치한다.

제89조 (위원의 선출 등) ①학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.

②당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 교직원 전체회의에서 추천한자 중에서 학교장이 위촉한다.

③학부모위원은 학부모 중에서 학부모 전체회의에서 직접 선출한다. 이 경우 학부모 전체회의에 직접 참석 할 수 없는 학부모는 학부모 전체회의 개최 전까지 가정통신문에 대한 회신, 우편

투표등 위원회 규정으로 정하는 방법 및 절차에 따라 후보자에게 투표 할 수 있다.

1.③항의 규정에도 불구하고 학교의 규모·시설 등을 고려하여 학부모 전체회의를 통하여 학부모위원을 선출하기 곤란하다고 위원회규정으로 정한 사유에 해당하는 경우에는 위원회규정으로 정하는 바에 따라 학급별 대표로 구성된 학부모대표회의에서 학부모위원을 선출할 수 있다.

④지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명투표로 선출한다.

⑤학부모위원 및 교원위원은 임기 끝나는날 10일 이전에, 지역위원은 임기 끝나는 날 전일까지 선출한다.

⑥위원이 결원된 때에는 보궐 선출한다. 다만, 전임자 임기의 남은 기간이 6월 미만인 때는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

⑦운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각 1인을 두되 교원위원이 아닌 위원 중에서 무기명투표로 선출한다.

제90조 (위원의 임기) ①위원의 임기는 2년으로 하되, 1차 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 한다.

②위원의 임기 개시일은 4월 1일로 한다.

제91조 (위원의 자격) ①학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당하지 아니하여야 한다.

②학부모위원은 선출일 현재 해당 학교에 재학하는 학생의 보호자로, 교원위원은 해당 학교에 재임 중인 자로 한다.

③지역위원은 해당 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 자로서 예산, 회계, 감사, 법률 등에 관한 전문가 또는 교육행정 업무를 수행하는 자 또는 수행경력이 있는 자, 해당 학교가 소재하는 지역을 사업 활동의 근거지로 하는 사업자, 해당 학교를 졸업한 자, 기타 학교 운영에 이바지하고자 하는 자로 한다.

④위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제92조1 (위원의 의무 등) ①위원은 무보수 봉사직으로 하며, 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 아니하고서는 학교 운영에 관여할 수 없다.

③위원은 그 지위를 남용하여 해당 학교와의 거래 등을 통하여 재산상의 권리·이익을 취득하거나 다른 사람을 위하여 그 취득을 알선하여서는 아니 된다.

④학부모위원에게는 일반 학부모가 부담하는 비용 외에는 일체의 비용을 부담 지워서는 안된다.

제92조의2 (위원의 제척) ① 운영위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 운영위원회 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가

법인·단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)이거나
그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 운영위원회 위원이 해당 안건의 당사자와 친족인 경우
3. 운영위원회 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우
4. 운영위원회 위원이나 운영위원회 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 해당 안건의 당사자는 운영위원회 위원에게 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 운영위원회에 기피(忌避) 신청을 할 수 있고, 운영위원회는 의결로 해당 운영위원회 위원의 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 운영위원회 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 운영위원회 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다

제93조 (위원의 자격상실) ①위원이 다음 각 호의 1에 해당될 때는 자격을 상실한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때
2. 학부모위원은 자녀학생이 졸업·진학·퇴학한 때
3. 회의소집통보를 받고 사전 연락 없이 3회 연속 회의에 불참한 때
4. 학부모위원의 선출과정에서 신상자료에 거짓이 발견된 때

②제1항 제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제2절 운영위원회 기능

제94조 (기능 등) ①운영위원회는 다음 각 호의 사항을 자문한다.

1. 학교현장 및 학칙의 제정이나 개정
2. 학교의 예산안 및 결산
3. 학교교육과정의 운영방법에 관한 사항
4. 교과용도서 및 교육 자료의 선정에 관한 사항
5. 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
6. 학교운영지원비와 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항
7. 학교급식에 대한 사항
8. 학교 운동부의 구성·운영에 관한 사항
9. 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항
10. 교복 및 체육복의 선정, 현장체험학습 등 학부모가 경비를 부담하는 사항
12. 기타 대통령령, 사·도의 조례로 정하는 사항

②학교장은 제1항의 규정에 의하여 운영위원회가 자문한 사항을 최대한 존중한다. 다만, 제1호의 사항에 대하여는 학교법인의 요청이 있는 경우에 한한다.

③학교운영위원회는 학교발전기금의 조성·운용 및 사용에 관한 사항에 대하여 심의·의결한다.

④제1항 제11호의 학부모가 경비를 부담하는 사항을 자문할 때에는다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 학부모의 의견을 수렴하여 자문하여야 한다.

1. 학교홈페이지
2. 학부모 총회
3. 가정통신문
4. 그 밖에 위원회에서 의결로 정한 방법

⑤학생의 학교생활과 밀접한 관련이 있는 사항을 자문할 때에는 위원장은 학생대표로 하여금 회의에 출석하여 발언하게 할 수 있다.

제94조의2 (개방이사추천) 삭제

제94조의3 (회의 공개) ① 운영위원회 회의는 공개한다. 다만, 교육 또는 교권의 보호 등을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 위원회의 결정으로 이를 공개하지 아니할 수 있다.

② 운영위원회는 회의를 개최할 때에는 가정통신문·학교게시판 등을 통하여 회의 개최 일자·안건 등을 알림으로써 일반 학부모·교사 등이 회의에 참관할 수 있도록 하여야 한다.

제94조의4 (회의록 작성) ① 운영위원회는 회의록을 작성하고 회의 진행 내용 및 결과와 출석위원의 성명을 기재한 후 학교장과 위원장이 서명한다.

② 위원장은 회의록을 학교에 비치 및 홈페이지에 게시하여 학부모·교직원 및 지역주민 등이 열람할 수 있도록 한다. 다만, 운영위원회에서 비공개로 결정한 사항은 공개되는 회의록에 이를 게재하지 아니할 수 있다.

제95조 (시행 의무 등) ①학교장은 운영위원회의 자문을 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재지변 기타 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 제95조 제1항의 사항에 대하여 운영위원회의 자문을 거치지 아니하고 이를 시행할 수 있다.

②학교장은 제2항의 규정에 의하여 운영위원회의 자문을 거치지 아니하고 시행한 때에는 관련 사항과 그 사유를 지체 없이 운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하여야 한다.

제3절 운영 경비 등

제96조 (운영 경비 등) 위원의 연수·교통비, 회의운영에 필요한 경비는 규정으로 정할 수 있다.

제97조 (위임규정) 운영위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정과에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회규정으로 정한다.

제98조 (공고) 삭제

제9장 학교교육분쟁조정위원회

제100조 (학교교육분쟁조정위원회의설치) 교원예우에 관한 규정(이하 “영”이라 한다) 제6조 제4항에 의거 이 법인이 설치·경영하는 용북중학교에 학교교육분쟁조정위원회를 설치·운영한다.

제101조 (학교교육분쟁조정위원회의 기능 등) ①학교교육분쟁조정위원회(이하 “위원회”라 한다)는 영 제6조제1항의 규정에 의하여 본교에서 교육활동 중 발생하는 교원(직원을 포함한다. 이하 같다)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의·조정·권고(이하 “심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간의 발생한 분쟁
2. 학생안전사고에 대해 안전 공제회(이하 “전라북도 학교안전 공제회”라 한다) 보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
3. 기타 교원예우 및 교권보호·존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항

②위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.

③위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적·법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전 공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임직원의 회의 참석, 고문변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제102조 (위원회의 구성 등) ①위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

②위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원·학부모위원·지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.

③학교장은 필요시 법률 또는 행정 분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.

④제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

제103조 (위원장) ①위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

②위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

③위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제104조 (위원의 의무) ①위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

②위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권라이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제105조 (분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

제106조 (회의개최 등) ①회의는 분쟁조정의 신청이 있는 때 개최한다.

②분쟁 조정신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제107조 (위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제108조 (심의 등 결과의 처리) ①위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

②당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송대행 기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박폭행폭언 등으로 당해 교원 또는 학교교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

⑤위원회는 분쟁사안 중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제109조 (간사) 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원 중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제110조 (학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의의 운영 등에 관하여 본 장(절)에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제111조 (운영세칙) 위원회의 구성운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

제10장 보칙

제112조 (공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회의 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 전북일보 신문에 공고한다.

제113조 (시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제114조 (설립당초 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	임 기	주 소
이 사 장	류 광 현	3년	전북 남원군 사매면 오신리 368
이 사	송 윤 용	3년	전북 남원군 사매면 오신리 368
이 사	류 규 현	3년	전북 남원군 사매면 오신리 350
이 사	이 병 목	3년	전북 남원군 사매면 대율리 624
이 사	황 학 주	3년	전북 남원군 사매면 월평리 68
이 사	윤 석 보	3년	전북 전주시 중앙동 28
이 사	학 교 장	재임기간	
감 사	강 중 구	2년	전북 남원군 사매면 오신리 521
감 사	김 현 수	2년	전북 전주시 고시동 63-11

부 칙

- ①(시행일) 이 정관은 2002년 4월 22일부터 시행한다.
- ②(교원 징계에 대한 경과 조치) 이 정관 시행당시 교원징계위원회 및 재심위원회에 계류 중인 징계 및 재심청구 사건을 종전의 규정에 의한다.
- ③(학교의 장은 임기에 대한 경과 조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 임기 없이 임명된 현직 학교의 장은 정관 제39조 제1항에 저촉되지 아니한다.
- ④(일반직원에 대한 경과 조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 정원을 초과하는 경우는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되 일반직원의 신규임 용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 정관은 2003년 9월 8일부터 시행한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 정관은 2004년 3월 4일부터 시행한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 정관은 2006년 4월 4일부터 시행한다.

부 칙

- ①(시행일) 이 정관은 2006년 08월 14일부터 시행한다.
- ②(개방이사에 대한 경과조치) 개방이사는 임기만료 등으로 결원이 되는 이사부터 4분의 1에 이를 때까지 순차적으로 선임한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2008년 01월 07일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2009년 05월 27일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2010년 05월 06일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2012년 04월 07일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2012년 08월 03일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2014년 01월 01일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2015년 03월 01일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2015년 09월 01일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2016년 01월 01일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2021년 04월 13일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2021년 06월 08일부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2021년 09월 27부터 시행한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2025년 02월18부터 시행한다.

(별표 1)

법인 일반직 정원

총계	5명
일반직	계 5명
2급 (교육행정)	명
3급 (교육행정)	명
4급 (교육행정)	명
5급 (교육행정)	1명
6급 (교육행정)	명
7급 (교육행정)	1명
8급 (교육행정)	1명
9급 (시설관리)	2명